

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 532/2532 พนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี โจทก์
นาย พนม มีพัก จำเลย
พ.ร.บ.วิธีดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2522 มาตรา
17 วรรคสอง
ป.อ. มาตรา 56
ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 219

ในคดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยมีกำหนด3เดือนและ
ปรับ1,500บาทโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้2ปีคุมประพฤติ1ปีโดยให้ไปรายงานตัว
ต่อพนักงานคุมประพฤติ3เดือนต่อครั้งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา56จำเลยไม่
ไปรายงานตัวตามกำหนดศาลชั้นต้นยกเลิกการคุมประพฤติและเปลี่ยนโทษจากการ
รอการลงโทษจำคุกเป็นไม่รอการลงโทษเมื่อศาลอุทธรณ์ภาค3พิพากษาแล้วคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค3ย่อมเป็นที่สุดตามพระราชบัญญัติวิธีดำเนินการคุม
ประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญาพ.ศ.2522มาตรา17วรรคสองจำเลยจะฎีกาไม่
ได้

คดี สืบเนื่อง มาจาก ศาลชั้นต้น มี คำพิพากษา ลงโทษ จำเลย ฐานมี ฝิ่นสุก
จำนวน 8 ห่อ น้ำหนัก 0.45 กรัม ไว้ ใน คกรบครอง ตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 5, 6, 7, 8,17, 69 จำคุก 6 เดือน และ ปรับ 3,000

บาท จำเลย ให้การรับสารภาพเป็น ประโยชน์ แก่ การ พิจารณา ลงโทษ ให้ กึ่งหนึ่ง ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คง จำคุก 3 เดือน และ ปรับ 1,500 บาท โทษ จำคุก ให้ รอ การลงโทษ ไว้ 2 ปี ไม่ชำระ ค่าปรับ ให้ จัดการ ตาม ประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 คุมประพฤติ 1 ปี โดย ให้ ไป รายงาน ตัว ต่อ พนักงานคุมประพฤติ ทุก 3 เดือน ต่อ ครั้ง ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ต่อมา พนักงานคุมประพฤติ รายงาน ว่า จำเลย ไม่ไป รายงาน ตัวตาม กำหนด และ จำเลย แผลงรับ ต่อ ศาลชั้นต้น ว่า ก่อน ถูกจับกุม ใน คดี นี้จำเลย เคย ถูกจับกุม เกี่ยวกับ ยาเสพติดให้โทษ รวม 3 คดี ซึ่ง แต่ละ คดีศาลชั้นต้น รอการลงโทษ และ ให้ คุม ความประพฤติ ของ จำเลย ไว้ ทั้ง 3 คดี

ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ว่า วิธีการ คุมประพฤติ ไม่ เหมาะสม และใช้ ไม่ได้ ผล แก่ จำเลย จึง ให้ยก เลิก การ คุมประพฤติ และ เปลี่ยน จาก การรอลงโทษ จำคุก จำเลย เป็น ไม่รอการลงโทษ

จำเลย อุทธรณ์ ขอให้ รอการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา ขอให้ รอการลงโทษ

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า คดี นี้ ศาลชั้นต้น พิพากษา ลงโทษ จำคุก จำเลยมี กำหนด 3 เดือน และ ปรับ 1,500 บาท โทษ จำคุก ให้ รอการลงโทษ ไว้ 2 ปี คุม ประพฤติ 1 ปี โดย ให้ ไป รายงาน ตัว ต่อ พนักงานคุมประพฤติ 3 เดือน ต่อ ครั้ง ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 จำเลย ไม่ไป รายงาน ตัวตาม กำหนด ศาล ชั้นต้น เห็นว่า วิธี คุมประพฤติ ไม่ เหมาะสม และ ใช้ ไม่ได้ ผล แก่ จำเลย จึง ให้ยก เลิก การ คุมประพฤติ และ เปลี่ยน โทษ จาก การ รอการลงโทษจำคุก เป็น ไม่รอ

การลงโทษ เมื่อ ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 มี คำพิพากษา แล้วคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์
ภาค 3 ย่อม เป็น ที่สุด ตาม พระราชบัญญัติวิธี ดำเนินการ คุมประพฤติ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 มาตรา 17จำเลย จะ ฎีกา ไม่ได้ ที่ ศาลชั้นต้น
สั่ง รับ ฎีกา จำเลย มา จึง ไม่ชอบศาลฎีกา ไม่ วินิจฉัย ให้

พิพากษายก ฎีกา จำเลย

(จิระ บุญพจนสุนทร-วินัย วิมลเศรษฐ-ชูชาติ ศรีแสง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>